

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

VIERNES 4 DE AGOSTO DEL 2023.

NUM. 36,299

Sección A

Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ACUERDO MINISTERIAL No. SAG-130-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2023

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República, en su Artículo 340 declara “De utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares”.

CONSIDERANDO (2): Que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), es la autoridad encargada de reglamentar el aprovechamiento, protección,

SUMARIO

Sección A Decretos y Acuerdos

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Acuerdo Ministerial No. SAG-130-2023	A. 1 - 6
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) Acuerdo No. 468-2023	A. 6 - 9
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DE-DCHA-007-2023, 008-2023, 009-2023, 010-2023, 011-2023, 012-2023	A. 10- 15
OTROS	A. 16

Sección B Avisos Legales Desprendible para su comodidad

B. 1 - 20

conservación y explotación de los recursos marinos de forma sostenible.

CONSIDERANDO (3): Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), tiene la finalidad de establecer el marco regulatorio para el ordenamiento, protección

y fomento de los recursos Hidrobiológicos correspondiente a la actividad Pesquera y Acuícola del Estado de Honduras, incluyendo su extracción, cultivo, aprovechamiento, procesamiento, transporte, comercialización y otras actividades conexas.

CONSIDERANDO (4): Que corresponde a la Dirección General de Pesca y Acuicultura Investigar mediante estudios que contribuyan a conocer el comportamiento de las especies hidrobiológicas, asimismo su distribución geográfica, abundancia, densidad poblacional, métodos y artes de pesca, así como otras investigaciones y estudios que contribuyan a la formulación de medidas técnicas para la correcta administración y conservación de las especies hidrobiológicas.

CONSIDERANDO (5): Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), es el ente que regula administrativamente la actividad pesquera y Acuícola Nacional extendiendo para ello: Licencias, permisos, registros

concesiones y otorgamiento de otros derechos administrativos en la pesca, acuicultura y actividades conexas.

CONSIDERANDO (6): Que el Código de Conducta Para la Pesca Responsable de la FAO, establece principios de conformidad con las normas de Derecho Internacional relativos para que la pesca y las actividades relacionadas con ésta, se lleven a cabo de forma responsable en todos los aspectos biológicos, tecnológicos, sociales, ambientales y comerciales. Que esta norma internacional invita a los Estados a aplicar ampliamente el Criterio de Precaución para la conservación, ordenación y explotación de los recursos acuáticos vivos, con el fin de proteger y preservar el medio

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

EDIS ANTONIO MONCADA
Gerente General

ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821
Administración: 2230-3026

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

acuático, señalando además que la falta de información científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar las medidas de conservación y gestión necesarias.

ACUERDA:

PRIMERO: Que las Embarcaciones para la Pesca Artesanal Avanzada están sujetas a Licenciamiento mediante carné y deben presentar solicitud de renovación a través de solicitud dirigida a la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

SEGUNDO: Que el Permiso de Embarcación Artesanal Avanzada será emitido a través de la Plataforma del Registro General de Pescadores (RGP) mediante carné generado por las oficinas Regionales de DIGEPESCA y previamente autorizado por la Directora General de Pesca y Acuicultura; permiso que será otorgado con vigencia de un año a partir de su fecha de emisión.

TERCERO: Que la Pesca Artesanal Avanzada puede realizarse hasta un máximo de ocho (8) millas náuticas a distancia de playa marítima, continental o de islas pobladas, las embarcaciones bajo esta categoría deberán estar dotadas de instrumentos de navegación utilizando motores de mayor potencia y con un arqueo no mayor de 5 toneladas netas.

CUARTO: Que las Embarcaciones Artesanales Avanzadas serán autorizadas única y exclusivamente para la extracción de especies de escama de interés comercial, utilizando como artes de pesca palangres verticales y/o palangres horizontales y línea de mano. Para la pesca de Escama se prohíbe el uso de nasas metálicas, así como portar equipo de buceo.

CONSIDERANDO (7): Que corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), regular los métodos de capturas tales como: tipos de artes o métodos de pesca, embarcaciones especiales, aperos de pesca, número de pescadores.

POR TANTO

En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos: 340 de la Constitución de la República; 5, 7, 8 numeral 4, 29 numeral 9, 36 numeral 8, 116, 118, 119 numeral 3 y párrafo último y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 3, 5 inciso f), 16, 23, 24, 43 y 80 No. 1 inciso b) y f) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo; 24, 25, 26, 27, 30, 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 8 numeral 1, 15, y 23 numeral 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 3, 31, 56, 57, 71 y 72 de la Ley General del Ambiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 21, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 38, 66 numeral 1, 70 y 71 de la Ley de Pesca y Acuicultura Vigente.

QUINTO: Los Armadores y Propietarios de Embarcaciones Artesanales Avanzadas están obligados a presentar declaraciones juradas de pesca con el propósito de evidenciar el aprovechamiento sostenible de las distintas especies de escama de interés comercial.

SEXTO: Los Armadores y Propietarios de Embarcaciones Artesanales Avanzadas están obligados a presentar reportes de captura, firmados por el jefe regional de su puerto de asiento, a la unidad de Estadísticas de la DIGEPESCA, en los primeros diez (10) días de cada mes.

SÉPTIMO: Todas la Embarcaciones Artesanales Avanzadas están obligadas a tener instalado y activo el Sistema de Monitoreo Satelital, en cumplimiento a la Ley de Pesca y Acuicultura (artículo 57) y el Reglamento Regional OSP-03-10, para garantizar la trazabilidad y el aprovechamiento sostenible del recurso pesquero.

OCTAVO: Se prohíbe la pesca del Mero Nassau (*Epinephelus striatus*), hasta que los estudios determinen que su aprovechamiento puede realizarse en forma sostenible y gradual.

NOVENO: Establecer como techo máximo 80 cupos de Embarcaciones Artesanales Avanzadas, cualquier aumento en el número de embarcaciones artesanales avanzadas, queda sujeto a estudios científicos que validen que un aumento en el esfuerzo pesquero no perjudicará la salud poblacional de las especies comerciales de escama.

DECIMO: Quedan prohibidas las capturas de especies de aprovechamiento en las siguientes áreas: zonas de recuperación pesquera (ZRP), Sitios/áreas de no pesca, Subzona de pesca con veda temporal, incluidas en los planes de manejo de áreas protegidas, planes de manejo pesquero, reglamentos de pesca de las áreas protegidas y ordenanzas municipales correspondientes. Siendo considerados espacios protegidos para la repoblación (Ley de pesca, artículo 22).

DECIMO:

PRIMERO Todos los pescadores a bordo de las embarcaciones Artesanales Avanzadas deben contar con sus respectivos carnés, emitidos por la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

DECIMO

SEGUNDO: Para solicitar el permiso de Embarcación Artesanal Avanzada, se deben presentar los siguientes requisitos:

1. Nota de Solicitud dirigida al Director(a) General de la DIGEPESCA.
2. Copia fotostática del Documento Nacional de Identificación del propietario o armador de la Embarcación.
3. Formulario completo de Embarcación Artesanal Avanzadas.
4. Presentar el carné original de la temporada anterior. (no aplica en solicitudes por primera vez)

5. Patente de Navegación vigente.
6. Inventario Fisco de la Embarcación emitido por el Inspector Regional de la DIGEPESCA.
7. Listado de Personal a bordo de la embarcación con carné de Marino Pescador y Capitán.
8. Fotografías de la Embarcación.
9. Constancia de la empresa que presta el servicio de sistema de seguimiento y Monitoreo Satelital.
10. En caso de obtener visto bueno para la solicitud pagar recibo TGR1-1 con la cantidad de L.2,000 (Artículo 78 Ley de Pesca y Acuicultura).

DECIMO

TERCERO: Previo a la autorización del Zarpe por la Dirección General de la Marina Mercante, las Embarcaciones Artesanales Avanzadas deberán ser inspeccionadas para determinar el cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura y Acuerdos Ministeriales.

DECIMO

En vista que el artículo 39 de la Ley de Pesca y Acuicultura no regula las embarcaciones con arqueo de 5 a 10 toneladas netas, este Acuerdo Ministerial establece lo siguiente con relación a ello:

CUARTO: Las embarcaciones artesanales avanzadas que se encuentran registradas en el Registro General de Pescadores (RGP) y que cuentan con un arqueo mayor a 5 toneladas netas y hasta un máximo de 10 toneladas netas, quedan sujetas al cumplimiento obligatorio de lo establecido en el presente acuerdo ministerial.

DECIMO

QUINTO: El incumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, así como la práctica de pesca ilegal (INDNR); el transporte de sustancias y especies no autorizadas, en esta actividad pesquera y todo aquello que vaya en contra de disposiciones y leyes conexas, dará lugar a la suspensión definitiva del permiso de pesca.

DECIMO

SEXTO: Salvo notificación mediante manifestación escrita por parte del armador o propietario, dirigida a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, si por cualquier motivo imputable al armador o propietario, caso fortuito o fuerza mayor, la embarcación se mantiene en Estado de inactividad manifiesta por un periodo de seis (6) meses, inactividad que será comprobada de la siguiente manera:

1. Por no presentar solicitud de renovación de permiso en el lapso de seis (6) meses una vez publicado el presente Acuerdo o haberse vencido su permiso.
2. Por no presentar reportes de captura en seis (6) meses

3. Por presentar durante seis (6) meses consecutivos Reportes de Captura en cero (0).

En Consecuencia, en cualquiera de los casos anteriormente mencionados, será mediante Resolución Administrativa que se ordenará la exclusión definitiva del Registro General de Pescadores (RGP).

DECIMO

SEPTIMO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”

DECIMO

OCTAVO: Hacer las transcripciones de Ley. **CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.**

Ph.D LAURA ELENA SUAZO TORRES

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ABG. HENRY ALEXIS MENDOZA ZELAYA

SECRETARIO GENERAL

ACUERDO DE DELEGACION NO. 335-2022

Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

ACUERDO No. 468-2023

**COMAYAGÜELA, M.D.C., 14 DE JULIO
DEL AÑO 2023**

LA COMISIONADA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)

CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República Libre, Democrática e Independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social garantizando a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la Ley y a la propiedad.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 43 de la Ley de la Administración Pública establece que la desconcentración funcional se verificará mediante la creación de entidades u órganos que no obstante dependerá jerárquicamente de un órgano central, se les atribuye competencia propia, la cual ejercitan con autonomía técnica administrativa y financiera.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo 7-2021, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de junio de 2021, se ratificó la creación de la **AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)**, creada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-032-2017, publicado en Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 19 de mayo del año 2017, reformado mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-013-